

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1283/2535

บริษัท ธนาकार เอเชีย จำกัด
นาย สุรสิทธิ์ ตัยเกษม กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 149, มาตรา ตาราง 5

จำเลยเป็นหนี้โจทก์ 1,473,820.10 บาท เป็นหนี้จำนองรวมเป็นเงินและ ดอกเบี้ย 17 ล้านบาทเศษ การที่โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้สามัญนำยืมทรัพย์จำเลยมีราคา 15,848,500 บาท นั้นไม่เป็นการยืมทรัพย์เกินกว่าที่จำเป็นแก่การบังคับคดี จำเลยที่ 1 ยอมรับเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมในการยืมทรัพย์แล้วไม่มีการขาย จำเลย ที่ 1 จึงต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการยืมแล้วไม่มีการขายทั้งหมด.

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์กับจำเลยทั้งสามตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอม ความและศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอมว่า จำเลยที่ 1 และที่ 3 ตกลงร่วมกันรับผิดชอบ ชำระหนี้จำนวน 1,473,820.10 บาท กับดอกเบี้ยแก่โจทก์ ต่อมาจำเลยทั้งสามไม่ ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นโจทก์จึงนำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดที่ดินพร้อมสิ่ง ปลูกสร้างของจำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 เจ้าพนักงานบังคับคดีประเมินราคาที่ดินทั้ง สามแปลงและสิ่งปลูกสร้างเป็นเงิน 15,848,500 บาท

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องว่า เจ้าพนักงานบังคับคดียืมทรัพย์เกินกว่าหนี้ตามคำ พิพากษา เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงไม่มีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยืมแล้วไม่มี

การขายที่สูงกว่าหนี้ซึ่งยึด

ศาลชั้นต้นนัดพร้อมคู่ความ โจทก์แถลงว่า ที่ดินที่โจทก์นำยึดทั้งสามแปลง พร้อมสิ่งปลูกสร้างติดจำนองกับบุคคลอื่นจำนวน 11 ล้านบาทเศษ พร้อมดอกเบี้ยอีกจำนวน 6 ล้านบาทเศษ หากขายทอดตลาดที่ดินทั้งสามแปลงได้มากกว่า 17 ล้านบาท โจทก์ก็อาจนำมาชำระหนี้ตามคำพิพากษาได้ และหลังจากยึดที่ดินทั้งสามแปลง พร้อมสิ่งปลูกสร้างแล้ว จำเลยที่ 1 ได้ติดต่อขอชำระหนี้โดยขอให้โจทก์ถอนการยึดที่ดินทั้งสามแปลง จำเลยที่ 1 เป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการยึดแล้วไม่มีการขาย โจทก์ตกลง จำเลยที่ 1 แถลงว่า ที่ดินทั้งสามแปลงติดจำนองบุคคลอื่นจริง แต่ยอดหนี้ไม่เกิน 10 ล้านบาท

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องของจำเลยที่ 1

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า จำเลยที่ 1 เป็นหนี้โจทก์ตามสัญญา ประนีประนอมยอมความฉบับลงวันที่ 26 เมษายน 2531 เป็นจำนวนเพียง 1,473,820.10 บาท แต่โจทก์นำยึดที่ดินถึงสามแปลงซึ่งมีราคาประเมินถึง 15,848,500 บาท เกินกว่าหนี้ตามคำพิพากษา จำเลยที่ 1 จึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการยึดทรัพย์แล้วไม่มีการขายในส่วนที่เกินกว่าหนี้ตามคำพิพากษา และโจทก์มีหน้าที่ในการชำระค่าธรรมเนียมในการยึดทรัพย์ดังกล่าวทั้งหมดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 149 พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ตามคำร้องที่จำเลยที่ 1 ยื่นต่อศาลชั้นต้นนั้น จำเลยที่ 1 ได้แต่ร้องขอให้ศาลสั่งให้จำเลยที่ 1 รับ

ผิดชำระค่าธรรมเนียมการยึดทรัพย์ในอัตราร้อยละสามครึ่งของหนี้ตามคำพิพากษา หรือตามแต่ศาลจะเห็นสมควรเท่านั้นหาได้ร้องขอว่าตนไม่จำเป็นต้องรับผิดหรือโจทก์ ชอบที่จะต้องเป็นผู้รับผิดในค่าธรรมเนียมดังกล่าวแต่ผู้เดียวไม่ ฎีกาของจำเลยที่ 1 ดังกล่าวข้างต้นจึงมิใช่ข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น ศาลฎีกา รับวินิจฉัยให้ไม่ได้ คงมีปัญหาว່ว่าจำเลยที่ 1 ต้องรับผิดใช้ค่าธรรมเนียมในการยึดทรัพย์ แล้วไม่มีการขายเพียงใด ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 เป็นหนี้โจทก์ 1,473,820.10 บาท โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้สามัญนำยึดทรัพย์จำเลยที่ 1 ที่ 2 ลูกหนี้ตามคำพิพากษามี ราคาตามการประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดีจำนวน 15,848,500 บาทแต่ปรากฏ ว่าทรัพย์ดังกล่าวติดจำนอง ยอดหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยรวม 17 ล้านบาทเศษ พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า หนี้จำนองเป็นหนี้บุริมสิทธิ เจ้าหนี้จำนองมีสิทธิได้รับชำระหนี้ จากเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์จำนองก่อนเจ้าหนี้สามัญ เช่นนี้จะให้นำยึด ทรัพย์ของจำเลยที่ 1 ที่ 2 แต่เฉพาะเท่าที่พอชำระหนี้ตามคำพิพากษารวมทั้งค่าฤชา ธรรมเนียม โจทก์ก็คงหมดโอกาสจะได้รับชำระหนี้จากทรัพย์ที่นำยึด การที่โจทก์นำ เจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์รายนี้จึงไม่เป็นการยึดทรัพย์สินเกินกว่าที่จำเป็นแก่ การบังคับคดีและเมื่อจำเลยที่ 1 ยอมรับเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมในการยึดทรัพย์ แล้วไม่มีการขาย จำเลยที่ 1 ย่อมต้องรับผิดใช้ค่าธรรมเนียมในการยึดทรัพย์แล้ว ไม่มีการขายทั้งหมด คำพิพากษาศาลล่างทั้งสองชอบแล้ว ฎีกาจำเลยที่ 1 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน.

(สมศักดิ์ วิรุทธิ์-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-อัครวิทย์ สุมาวงศ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ